

Unidad Didáctica 5

CONTRATACIÓN PÚBLICA

MÓDULO III

Gestión de recursos públicos.
La contratación y gestión
económico-presupuestaria

Curso Selectivo

Este material didáctico incluye numerosos extractos literales de Ley de Contratos del Sector Público, la cual no ha sido redactada utilizando lenguaje inclusivo. Con el fin de mantener la coherencia y fidelidad al texto legal original, se ha optado por no modificar dichos fragmentos.

Licencia

© Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Este documento está bajo una licencia «*Creative Commons Reconocimiento – No comercial – Compartir Igual bajo misma licencia 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)*».



Este curso ha sido cedido por el Instituto Nacional de Administración Pública por medio de una licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir igual, en los términos que se describen en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es> o texto oficial que, para esta modalidad de licencia, sustituya al indicado.



ÍNDICE

1. Referencia normativa y principios de la contratación pública	1
2. Las fases de la “vida” de un contrato en la Administración General del Estado	2
1.1. FASE I: La preparación del contrato. El expediente de contratación	2
Documentos que forman parte de la fase I: preparación del contrato	2
1. Memoria justificativa o informe del órgano de contratación.....	2
2. El certificado de existencia de crédito.....	3
3. Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP).....	4
4. El pliego de prescripciones técnicas (PPT).....	9
Actos de la primera fase: preparación del expediente	11
Acuerdo de inicio del expediente (art. 116, LCSP).....	11
Aprobación del expediente (art. 117, LCSP)	11
2.2. FASE II: Licitación y adjudicación del contrato	11
La contratación electrónica.....	12
Publicación de anuncios licitación	13
Sistemas de notificación electrónica.....	13
Presentación de ofertas. “Sobres” o “archivos electrónicos”	14
Propuesta de adjudicación	17
Formalización del contrato y compromiso de gasto	18
2.3. FASE III. Ejecución del contrato.....	19
La persona responsable del contrato (art. 62, LCSP).....	19
Técnicas para garantizar el cumplimiento del contrato o alcanzar niveles de calidad	21
Supuestos de modificación de los contratos, cuando no ha sido prevista en los pliegos.	23
Recepción del contrato.....	23

1. Referencia normativa y principios de la contratación pública



Se considera a la contratación pública una herramienta fundamental en la construcción de un mercado único en el ámbito europeo, por ello su regulación es propia del derecho comunitario a través de directivas. La legislación española, por tanto, es transposición de esas directivas. **La norma fundamental es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) que transpone las directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE.** La LCSP es una ley extensa y compleja, de difícil interpretación y aplicación práctica. Completan el marco normativo dos normas de rango reglamentario: el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001, de 12 de octubre), y el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. A pesar de ser normas anteriores a la LCSP, siguen vigentes en tanto no se opongan a lo previsto en la propia Ley.

La adjudicación de los contratos por parte de las entidades del Sector Público, se sustenta en unos principios que están recogidos en el artículo primero de la LCSP. Estos principios son la piedra angular sobre el que se sostiene todo el edificio de procedimientos y normas de adjudicación de los contratos, cuya interpretación y aplicación debe hacerse a la luz de estos principios.

Principios de la contratación pública:

- 1. Principio de libertad de acceso a las licitaciones (conurrencia).**
- 2. Principios de transparencia y publicidad.**
- 3. Principio de igualdad de trato entre los licitadores y no discriminación.**
- 4. Principio de integridad.**

A estos principios, debemos añadir el **principio antiformalista**, derivado del principio de concurrencia, aplicado por los tribunales de justicia y por los tribunales administrativos encargados de la resolución de los recursos especiales en materia de contratación.

Puedes volver a consultar los principios de contratación en el material previo facilitado.

2. Las fases de la “vida” de un contrato en la Administración General del Estado

Se podría decir que la vida de un contrato puede dividirse en tres grandes fases:

Fase 1. Preparación del contrato: desde que surge la necesidad administrativa hasta la aprobación del expediente y la publicación del anuncio de licitación.

Fase 2. Licitación y adjudicación del contrato: desde la publicación del anuncio de licitación hasta la formalización del contrato.

Fase 3. Ejecución del contrato: desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su extinción, por su cumplimiento o su resolución.

1.1. FASE I: La preparación del contrato. El expediente de contratación



La preparación del contrato se entiende como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento de un contrato a formalizar y abarca desde el momento en que surge una necesidad administrativa para cuya atención debe recurrirse a un contrato, hasta el momento en que se pone en conocimiento del

mercado mediante la publicación del anuncio de licitación.

La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente (art. 116, LCSP). Por tanto, esta primera fase abarcará fundamentalmente el **expediente de contratación**.

Documentos que forman parte de la fase I: preparación del contrato

1. Memoria justificativa o informe del órgano de contratación

La memoria justificativa recoge la necesidad que justifica el contrato.

Para contratar debe **existir una necesidad**. *Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales.*

A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser justificadas dejando

constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación (art. 28.1, LCSP).

Asimismo, también es necesario motivar que se requiere recurrir al mercado, es decir, que la Administración por sí misma, con los medios, recursos y herramientas propias no puede satisfacer esas necesidades.

Como el contenido principal de esta memoria es la motivación de la necesidad y del objeto del contrato, este contenido varía ya que para motivar esa necesidad se incluirán un resumen de los elementos definitorios del contrato:

- Objeto del contrato, la duración, su posibilidad de modificación o no.
- Por qué se elige un determinado **procedimiento de adjudicación**.
- El **tipo de tramitación**: si es ordinaria o por qué la contratación es **urgente** o de **imperiosa urgencia**, o incluso, de **emergencia**.
- El informe de insuficiencia de medios.
- Criterios de solvencia.
- El **presupuesto base de licitación** y el **valor estimado**.
- Etc.

2. El certificado de existencia de crédito

Acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar el contrato. A efectos contables se traduce en el **documento contable RC**.

El artículo 39.2 b) de LCSP, establece como causa de nulidad de pleno derecho *“La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta Ley, salvo los supuestos de emergencia”*.

Certificado de existencia de crédito



RC

MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

AÑO DEL PRESUPUESTO	2024
SECCION	33
Nº EXPEDIENTE	2024sY00
EMILACE	

Según la información que consta en el Sistema de Información Contable
SE CERTIFICA: Que para las(s) aplicación(es) que figura(n) en este documento, existe saldo de crédito disponible, quedando retenido el(los) importe(s) que se reseña(n):

TEXTO: Amendamiento

CODIGO PROYECTO GASTO TIPO OPERACION EXPTE. GASTO	Nº EXPTE. GASTO	IMPORTE
ORGANICA 3301	PROGRAMA 461N	ECONOMICA 202
		37.200,00

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL(en letra). "TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS" 37.200,00

quedando registradas en contabilidad con el nº de operación 001762243100

con fecha 13/06/2024

Documento contable RC

N.º op.: 00176.2.24.3.1 Fec. contab.: 13/06/2024



OFICINA CONTABLE: 00176
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

COE: 0017608
NID: 2024000000528

RC Código 100

Signo POSITIVO 0

Retención de crédito para gastar

CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE	OPERACION ENLACE Nº EXPEDIENTE: 2024 Nº APLICACIONES: 1 EJERCICIO: 2024	
---	--	--

AÑO DEL PRESUPUESTO	SECCION	MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
2024	33	
ORGANICA 01	PROGRAMA 461N	ECONOMICA 202
		IMPORTE 37.200,00
IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS		IMPORTE 37.200,00
CODIGO PROYECTO GASTO		Nº EXPTE. GASTO
Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE		TIPO OPERACION
DIR3 UNIDAD TRAMITADORA: GE0022839		DIR3 ORGANO GESTOR: E05251701
TEXTO LIBRE DE LA OPERACION Amendamiento		
☒ Se solicita certificado de que, para la(s) aplicación(es) e importe(s) que figura(n) en este documento (o en el Anexo), existe saldo de crédito disponible, debiendo proceder a retener dicho(s) importe(s). ☐ Se solicita anulación de retención de crédito para la(s) aplicación(es) e importe(s) que figura(n) en este documento (o en el Anexo). Se adjunta el certificado de existencia de crédito disponible (sólo en el caso de anulación total de una retención de crédito anterior).		

Autorizado:

3. Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP)

Es el documento más importante del expediente de contratación, también conocido como “la ley del contrato”.

Establece los **pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato** (art. 122, LCSP), además de todos aquellos **parámetros esenciales y administrativos** que definen el contrato a celebrar.

Es Aprobado por el órgano de contratación antes de la licitación del contrato. Además, requiere el **informe previo del Servicio Jurídico**.

Debido a la importancia de los pliegos, que son los que definen la relación contractual y contienen todos los derechos y obligaciones, estos solo pueden ser modificados una vez aprobados por errores materiales, de hecho o aritméticos. Cualquier otra modificación conlleva la retroacción de actuaciones, es decir, en el momento que se detecte un error en el pliego que suponga la necesidad de modificar el pliego y no sean del tipo de errores anteriormente comentados, se deberá dar marcha atrás en el procedimiento para su modificación.

Existen modelos de PCAP para categorías de contratos de naturaleza análoga (art. 122.5, LCSP) y son conocidos como “**pliegos tipo**”, ya que garantizan una mayor agilidad y simplificación en los procedimientos de contratación. Su estructura habitual es la siguiente:

- Un clausulado: recoge referencias generales al régimen jurídico del contrato y permanece invariable, es decir, es válido para todos los supuestos y es informado por el servicio jurídico una sola vez (simplificación del proceso).
- Un cuadro de características o cuadro resumen: recoge referencias particulares al contrato concreto.
- Unos anexos: dirigidos a los licitadores. Contiene, por ejemplo, el modelo para la presentación de oferta, indicaciones de cómo rellenar el DEUC, cómo rellenar una declaración responsable, etc.

Hay modelos de pliego para cada tipo de contrato e incluso, según el procedimiento de adjudicación.

Elementos más importantes del PCAP:

3.1. El objeto del contrato y su división en lotes

¿Qué es el objeto del contrato? Es lo que se va a contratar, la prestación que se está externalizando. Debe ser determinado, claro y estar definido lo que queremos contratar.

La división en lotes (distintas unidades funcionales) es obligatoria siempre que sea posible, así se facilita el acceso de las pymes a los contratos al reducirse los importes y los niveles de solvencia necesarios para presentarse a la licitación.

Por lo tanto, es necesaria la justificación de la no división en lotes del contrato (art. 99, LCSP), por ejemplo, porque el contrato es una unidad en sí misma, porque si dividimos las diversas prestaciones puede haber un problema en la correcta ejecución del contrato, etc.

3.2. La duración del contrato y la posibilidad de prórroga

Con carácter general, a la hora de determinar la duración de un contrato tenemos que tener en cuenta la naturaleza de la prestación que estamos contratando, las características de su financiación y la necesidad de someterlo periódicamente a concurrencia.

En cuanto a su duración, podemos distinguir dos tipos de contrato:

Contratos de prestación sucesiva

Son aquellos contratos en los cuales el objeto consiste en el desarrollo de una actividad de manera continuada o periódica. Es una necesidad generalmente recurrente, por ejemplo, los contratos de limpieza de un inmueble.

La LCSP marca una duración máxima de 5 años incluyendo prórrogas, para los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva (art. 29 LCSP).

Se pueden prever una o varias prórrogas, que serán acordadas por el órgano de contratación y serán obligatorias para el contratista siempre que la administración haga un preaviso de dicha intención al menos dos meses antes de finalizar el contrato o el plazo que defina el PCAP si este fuera superior.

Contratos de resultado

En este tipo de contratos, el objeto es la obtención de un producto final. Por ejemplo, la construcción de una obra o la elaboración de un informe.

No tienen posibilidad de prórroga, por su propia naturaleza, ya que prorrogar conlleva repetir el contrato en todos sus términos y condiciones. En este caso, se puede conceder una ampliación del plazo de ejecución.

3.3. El presupuesto base de licitación

Es el límite máximo de gasto que, en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA (art. 100, LCSP). Por tanto, se refiere al importe inicial, sin prórrogas ni modificaciones.

El importe se corresponde con el documento contable RC y marcaría el “tope” económico o límite para las ofertas, por lo que la oferta de la parte licitadora debe ser inferior a este.

El precio que oferte el licitador que resulte adjudicatario será el **precio del contrato**.

¿Qué debemos tener en cuenta para fijar el presupuesto base de licitación?

- ☐ Que los precios estén ajustados al mercado.
- ☐ Que se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.
- ☐ Que en contratos intensivos en mano de obra (en los que el salario de las personas constituyen una parte fundamental del contrato), desglose y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

3.4. El valor estimado

Es el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), pagadero según las estimaciones del órgano de contratación (art. 101, LCSP).

Se trata del coste máximo al que puede ascender el contrato, por lo que incluiremos en el cálculo el importe del presupuesto base de licitación y el importe de las prórrogas y de las modificaciones, si las hubiéramos previsto.

El valor estimado del contrato se utiliza como referencia para determinar si el contrato está sujeto a regulación armonizada, el tipo de procedimiento de adjudicación y los umbrales de solvencia.

3.5. Solvencia económica y financiera – técnica o profesional

La solvencia se define como la **garantía de la capacidad económica y aptitud técnica y profesional** de las empresas **para ejecutar el contrato**. En otras palabras, son una serie de umbrales que tienen que cumplir las empresas que se presentan a las licitaciones y que garantizan que, durante la ejecución van a poder responder, es decir, que contarán con holgura económica y medios técnicos para ejecutar la prestación.

A la hora de establecer la solvencia, lo más importante es que los umbrales que se propongan sean proporcionados, que se ajusten a la prestación.

Tipos de solvencia:

Solvencia económica y financiera (art. 87, LCSP). Las más típicas son:

- ☐ El volumen anual de negocios: referido a que el mejor ejercicio de los tres últimos concluidos tenga un importe igual o superior al importe establecido. Generalmente ese importe no supera en 1,5 el valor estimado del contrato.
- ☐ Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por un importe igual o superior al establecido.
- ☐ Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico.

Solvencia técnica y profesional: obras (art. 88, LCSP), suministro (art. 89, LCSP) y servicios (art. 90, LCSP).

- ☐ Experiencia o “relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años”, “relación de los principales suministros o servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años”.
- ☐ Otros: indicación del personal técnico y de las instalaciones técnicas; muestras o fotografías de productos a suministrar, medidas de gestión ambiental o de calidad implantadas, etc.

Clasificación: las empresas pueden sustituir esa acreditación de solvencia en el caso de que estén clasificadas. Las empresas pueden acreditar de una sola vez que se tiene solvencia para determinados contratos en función de su cuantía. La

clasificación es obligatoria solo en los contratos de obra de valor estimado igual o superior a los 500.000 euros. Cada vez más, se tiende a que las empresas estén clasificadas e inscritas en registros oficiales como el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado ([ROLECE](#)) que es un registro público donde las empresas pueden inscribir el sujeto social, su capacidad, cuestiones relativas a la representación, solvencias y clasificaciones, etc. Con esta inscripción se reduce el requerimiento de documentación y subsanaciones, reduciendo así el tiempo del procedimiento de licitación. Esta inscripción es obligatoria en especialidades del procedimiento abierto (abierto simplificado y simplificado abreviado).

3.6. Criterios de adjudicación

Sirven para **seleccionar la mejor oferta y adjudicar el contrato**. Como regla general, la adjudicación se realizará utilizando una **pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio**, que se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos (aspectos medioambientales, sociales, empleo de medidas de eficiencia energética, fomento de integración social, características de cualificación o experiencia, etc.).

A la hora de diseñar los criterios de adjudicación se tendrá en cuenta que existen dos **tipos** de criterios de adjudicación:

- ☐ Criterios evaluables mediante un juicio de valor: es lo que conocemos como “oferta técnica de las empresas”. Es aquella parte de la oferta que vamos a evaluar mediante criterios subjetivos, aunque para ello utilicemos parámetros objetivos. Vamos a ver un ejemplo: se tiene que evaluar un servicio de atención a usuarios (CAU). Para evaluarlo, se puede introducir un criterio de evaluación mediante juicio de valor como una memoria descriptiva de una propuesta de organización del servicio. En ella, la parte licitadora expondrá las herramientas que van a utilizar, cómo organizarán los recursos, métodos de resolución de incidencias, etc. Para valorar todo ello se traducirá en parámetros objetivos como por ejemplo, se podrá evaluar la claridad expositiva entre 0-10 puntos, la introducción de métodos innovadores para resolver incidencias se evaluará entre 0-15 puntos, la optimización de los recursos 0-10 puntos, etc.
- ☐ Criterios evaluables automáticamente mediante la aplicación de fórmulas: el ejemplo más típico es la oferta económica. El licitador oferta un precio por el cual se compromete a ejecutar la obra, servicio o suministro (por debajo del presupuesto base de licitación) y se aplica una fórmula de adjudicación de puntos, generalmente en orden decreciente. Hay otros criterios que se pueden introducir para que sean evaluados automáticamente mediante aplicación de fórmula.

¿Qué **requisitos** son necesarios para establecer criterios de adjudicación?

- Estar vinculados al objeto del contrato.
- Ser formulados de manera objetiva, con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad.
- Garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva.
- Ir acompañados de especificaciones que permitan comprobar la información facilitada por los licitadores

3.7. Posibilidad de modificación del contrato

El Art. 204 de la LCSP considera las modificaciones previstas.

Solo pueden realizarse durante la vigencia del contrato y hasta un máximo del 20% del precio inicial del contrato

La Ley también regula cómo debe estar formulada la cláusula de modificación:

- deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca.
- deberá precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación
- establecerá que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
- no podrá alterar la naturaleza global del contrato inicial

3.8. Penalidades

Están vinculadas a la ejecución del contrato. Las penalidades son instrumentos que sirven a la administración para forzar el cumplimiento satisfactorio de la prestación y por tanto, pueden imponerse en el caso de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso (art. 192, LCSP) o demora en la ejecución (art. 193, LCSP).

Las desarrollaremos más adelante en esta unidad didáctica.

4. El pliego de prescripciones técnicas (PPT)

Incluye las consideraciones técnicas del contrato, las características de las obras, servicios y suministros que vamos a externalizar. Volviendo al ejemplo del servicio CAU contratado el PPT podrá indicar cuántas personas estarán dedicadas al servicio, horario, tipo de resolución de incidencias y tiempos para hacerlo, prestaciones, etc.

¿Qué requisitos o reglas deben tenerse en cuenta a la hora de establecer prescripciones técnicas? Entre otros:

- ☐ Deben proporcionar a los empresarios **acceso en condiciones de igualdad** al procedimiento de contratación y **no tener por efecto la creación de obstáculos injustificados a competencia**.
- ☐ Salvo excepciones justificadas, **no harán referencia a una fabricación o una procedencia determinada**, o a un procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por una persona empresaria determinada, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados, con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos.

El PPT será aprobado por el órgano de contratación (art. 124, LCSP).

Ahora veremos dos documentos específicos que dependerán del tipo de contrato:

Informe de insuficiencia de medios

Previsto únicamente para contratos de servicio (art. 116.4 f, LCSP). En el informe debe explicarse con detalle por qué las prestaciones incluidas en el objeto del contrato no pueden ser realizadas con medios ya disponibles en la Administración, es decir, debe acreditar que no estamos utilizando un contrato de servicios para contratar personal que debería ser propio de la Administración.

La Ley no aclara quién debe suscribir este informe de insuficiencia de medios. En algunos casos, la unidad proponente del contrato, en otros el órgano de contratación o se designa una unidad específica dentro del ministerio para elaborar esos informes de insuficiencia de medios, como la subdirección de RRHH o inspecciones de servicio.

Proyecto de obras

El contrato de obras requiere con carácter previo al inicio del expediente de la **elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto** que definirá con precisión el objeto del contrato, correspondiendo su aprobación al órgano de contratación (art. 231.1, LCSP).

Es el documento o conjunto de documentos que definen las características de la obra y su diseño antes de ser construido.

En el contrato de obras, el PPT forma parte del proyecto.

Actos de la primera fase: preparación del expediente

Acuerdo de inicio del expediente (art. 116, LCSP)

En este acto debemos tener en cuenta que:

- ☐ Corresponde al órgano de contratación aprobar el acuerdo de inicio del expediente.
- ☐ Deberemos recabar **informe favorable del servicio jurídico** al PCAP (art. 122.7, LCSP).
- ☐ La **Intervención Delegada debe fiscalizar el expediente** y, concretamente, la **aprobación del gasto** que es un acto administrativo (documento administrativo / soporte contable: se corresponde con el documento contable A). En algunos casos un solo documento soporta el acto administrativo y la parte contable y en otros casos se separa en documento administrativo y en documento contable.

Aprobación del expediente (art. 117, LCSP)

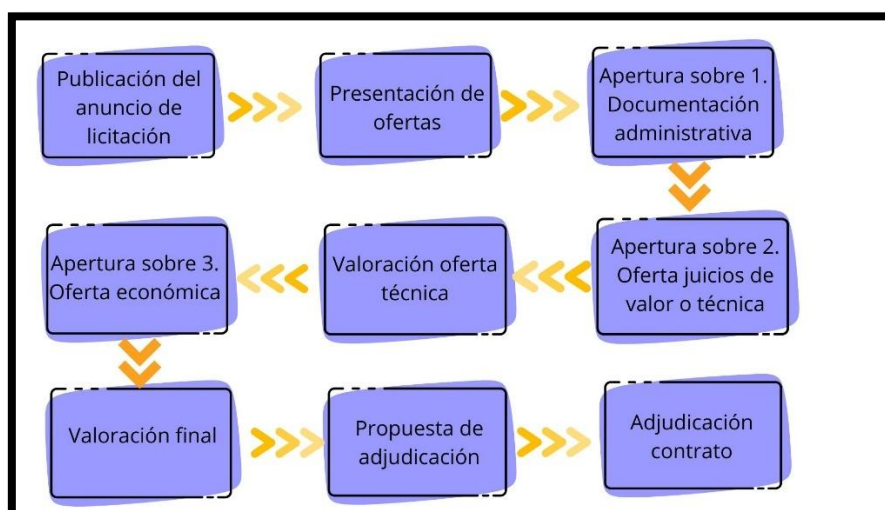
- ☐ Corresponde al órgano de contratación dictar resolución motivada aprobando el expediente, lo que conlleva la aprobación de los pliegos. Con ello, dispone la apertura del procedimiento de adjudicación.
- ☐ La aprobación del expediente por el órgano de contratación **cierra la fase preparatoria del contrato y marca la apertura del procedimiento de adjudicación**.
- ☐ El órgano que tenga la competencia presupuestaria, que puede ser el órgano de contratación u otro distinto, **aprobará el gasto**.

Se procede a la apertura del procedimiento con el anuncio de licitación.

2.2. FASE II: Licitación y adjudicación del contrato

Una vez que la Administración ha aprobado el expediente de contratación es el momento de comunicar a las personas empresarias potencialmente interesadas que vamos a celebrar un contrato. Con la salvedad del procedimiento negociado sin publicidad.

Desde que se comunica a través de los anuncios de licitación hasta el momento de la adjudicación es lo que conocemos como licitación.



Esquema básico de una licitación por procedimiento abierto con varios criterios (procedimiento más común)

La contratación electrónica



LCSP a través de la disposición adicional 15ª, nos indica que las licitaciones se tienen que hacer por medios electrónicos, refiriéndose, cuando se habla de contratación electrónica, a dos cuestiones fundamentales:

- ☐ las comunicaciones y notificaciones a los licitadores
- ☐ La presentación de ofertas

La herramienta empleada para la contratación electrónica es la **plataforma de contratación del sector público (PCSP)**.

A través de esta PCSP se publicarán los anuncios, se realizarán todas las comunicaciones y notificaciones y se presentarán las ofertas.

Subsecretaría para la Transformación Digital y de la Función Pública

Perfil del Contratante | Documentos | Licitaciones | Contratos Menores | Encargos a medios propios | Consultas preliminares

Datos Generales:

Organización Contratante:	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO> Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública> Subsecretaría para la Transformación Digital y de la Función Pública
Órgano de Contratación:	Subsecretaría para la Transformación Digital y de la Función Pública
NIF:	S2801502B
Idioma:	Español
Enlace directo vía hiperenlace:	Si desea copiar la URL, pulse botón derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'

Actividad

	Servicios públicos generales
--	------------------------------

Dirección Postal

Vía:	Paseo de la Virgen del Puerto, 55
C.P.:	28005
Población:	Madrid

Publicación de anuncios licitación

La publicación de anuncios se realiza a través del perfil del contratante. Aunque hay otros medios en función del tipo de procedimiento:

	Diario oficial de la UE (DOUE)	Boletín oficial del Estado (BOE)	Perfil del Contratante (PCSP)
Procedimientos SARA (abierto, restringido, negociado con publicidad)	X	X	X
Procedimientos NO SARA (abierto, restringido, negociado sin publicidad)		X	X
Procedimiento abierto simplificado			X

Si el procedimiento es SARA está sujeto a regulación armonizada y hay que darle publicidad comunitaria. Si el contrato no es SARA no se publicita en el DOUE.

Sistemas de notificación electrónica

La disposición adicional 15ª LCSP prevé dos sistemas para realizar esas notificaciones:

- ☐ Dirección electrónica habilitada: sistema elegido por la PCSP.
- ☐ Comparecencia electrónica

¿Qué es la dirección electrónica habilitada?:

- ☐ Buzón seguro en el que se reciben las comunicaciones y notificaciones administrativas.
- ☐ Al buzón se accede previa identificación electrónica por lo que solo la persona destinataria puede leer el envío.
- ☐ Cada vez que una notificación se pone a disposición, se remite un aviso por correo electrónico. La persona interesada puede acceder a su buzón identificándose con su certificado digital o DNI-e.

La ventaja que tiene una notificación electrónica es que el emisor (la Administración) será conocedor del momento y hora de acceso a la notificación y esto es importante para la contabilización de plazos, subsanaciones, etc.

En todo caso, es obligatorio que las notificaciones y comunicaciones se realicen de forma electrónica.

En la tabla que se muestra a continuación se facilita los plazos de presentación de oferta en función del tipo de contrato.

Es importante considerar que los plazos mostrados se refieren a plazos mínimos, ya que se pueden indicar plazos superiores para dicha presentación.

PROCEDIMIENTO ABIERTO. PUBLICIDAD Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (plazo mínimo)				
CONTRATO SARA (DOUE, BOE y Perfil del contratante)				
El plazo empieza a contar desde la fecha de envío al DOUE				
Tipo	Plazo general	Con anuncio previo DOUE	Procedimiento urgencia	Oferta medios electrónicos
Obra, suministro, servicio	35	15	15	30
Concesión obra o servicio	30	-	-	25
CONTRATO NO SARA (BOE y Perfil del contratante)				
El plazo empieza a contar desde el día siguiente a la publicación en el Perfil				
Tipo	Plazo general		Procedimiento urgencia	
Obra, concesión obra o servicio	26		13	
Suministro o servicio	15		8	

Presentación de ofertas. “Sobres” o “archivos electrónicos”

El número de sobres que debe presentar el licitador dependerá del procedimiento y de los criterios de adjudicación del contrato, es decir, que solo existan criterios

automáticos o criterios automáticos y juicio de valor para adjudicar dicho contrato.

Se realizan varias sesiones por los órganos que intervienen en la mesa de contratación salvo en el procedimiento simplificado que lo que se busca es la celeridad máxima y que todo pueda realizarse en una sesión. Estos sobres los habilita la unidad tramitadora y es ahí donde el licitador debe subir los archivos electrónicos. Esos sobres se mantendrán cerrados hasta el momento de la apertura.



Cuando el licitador presenta su oferta:

- ☐ Está autorizando a la administración al acceso al registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECE).
- ☐ Está aceptando todas las condiciones del pliego.

Por otra parte, la presentación de ofertas, como ya se ha comentado anteriormente, se realizará por medios electrónicos aunque puede haber excepciones. El órgano de contratación mediante informe motivado puede indicar que las ofertas sean en papel o sistemas mixtos.

La documentación debe ir en sobres electrónicos. Si no se cumple esta regla, es un motivo de exclusión sin posibilidad de subsanación.

Si en un sobre se incluye documentación no relativa a ese sobre, también sería un motivo de exclusión. Ej. incluir en el sobre de oferta técnica la oferta automática o económica.

Apertura “sobres” y valoración ofertas licitación por procedimiento abierto con varios criterios:

La apertura de sobres corresponde a la Mesa de contratación (o a la Junta de Contratación si existe y es competente para ello).

Apertura “Sobre 1”. Documentación administrativa

Contiene la documentación acreditativa de los requisitos previos.

¿Cuáles son los requisitos previos para contratar?

1. Capacidad de obrar.
2. Acreditar la solvencia económica y técnica o en su caso la clasificación.
3. No estar incurso en prohibición de contratar.
4. Contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización del objeto del contrato.

Es decir, la Ley indica que cualquier persona natural o jurídica, española o extranjera puede participar en las licitaciones cumpliendo los requisitos previos.

¿Y cómo se acreditan los requisitos?

A través del documento europeo único de contratación (DEUC).

El **DEUC** es una declaración formal y actualizada del licitador en sustitución de la documentación acreditativa de los requisitos para contratar. Es un extenso modelo normalizado a nivel europeo. [Aquí](#) puedes consultar el formulario.

La declaración responsable simplifica la documentación a facilitar. En función de lo que se especifique en el pliego, se podrá requerir presentar otra documentación en el sobre 1.

Si hay defectos u omisiones en la documentación presentada se abrirá un plazo de subsanación de **tres días naturales** (trámite de subsanación). Si no se requiere subsanar la documentación se confirman los licitadores admitidos y los excluidos y se procede a la apertura del sobre 2.

En los procedimientos simplificados y abreviados no es obligatorio el DEUC. Puede ser sustituido por un modelo de declaración responsable que esté incluido en el pliego.

Apertura “Sobre 2”. Oferta juicios de valor o técnica.

Se realiza por la Mesa de contratación.

- Se entrega su contenido a la unidad proponente del contrato para que elabore un informe de valoración **SIN** conocer la oferta evaluable mediante fórmulas ni la oferta económica.
- El informe lo aprueba la Mesa de Contratación ya que es la encargada de valorar las ofertas.

Una vez aprobado el informe se procede a la apertura del sobre 3.

Apertura “Sobre 3”. Oferta evaluable mediante fórmulas y oferta económica.

- ☐ Abiertas las ofertas, se entrega su contenido a la unidad proponente del contrato para que elabore el informe de valoración de las ofertas:
- En su caso, trámite de ofertas anormalmente bajas o “bajas temerarias”. Se consideran ofertas anormalmente bajas aquellas que pueden poner en peligro la correcta ejecución del contrato. Hay que tener en cuenta que el contratista tiene que atender unos gastos durante la ejecución y que deben ser cubiertos con la oferta propuesta. Se estiman ofertas bajas en función de unos parámetros objetivos fijados en el pliego y que se calculan en base a las demás ofertas presentadas, que constituirán el mercado de referencia.

Si se detecta que una empresa está incurso en presunción de temeridad lo que se realiza es un procedimiento, por parte de la Mesa de Contratación, consistente en solicitarle a la empresa que justifique su oferta. Cuando presenta la justificación, se remite al servicio técnico que realizará la valoración y la Mesa propone al órgano de contratación excluirle o no. Esto se realiza antes de la valoración final.

- La Mesa de contratación aprueba el informe de valoración.
- **Valoración final:** La Mesa de contratación propone al órgano de contratación la adjudicación del contrato a la empresa mejor valorada.

Los actos de aperturas de ofertas no tienen que ser necesariamente públicos siempre y cuando el procedimiento sea íntegramente realizado por medios electrónicos.

Propuesta de adjudicación

1. Como ya hemos comentado, la Mesa de contratación propone al órgano de contratación la adjudicación del contrato a la empresa mejor valorada.

2. El propuesto como adjudicatario tiene plazo de 10 días hábiles para acreditar documentalmente los requisitos para contratar (art. 150.2 LCSP):

- ☐ Documentación acreditativa de la capacidad de obrar
- ☐ Documentación acreditativa de la solvencia
- ☐ Acreditación de haber constituido la garantía definitiva
- ☐ Documentación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Seguridad Social
- ☐ Otra documentación exigida en los pliegos

3. No es necesario que presente lo que conste en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

4. La Mesa calificará esta documentación:

- ☐ Si hay defectos u omisiones subsanables, dará plazo de subsanación.
- ☐ Si la empresa no presenta la documentación o no subsana los defectos se entenderá que ha retirado su oferta, requiriendo al siguiente licitador mejor valorado para que presente la documentación.

Una vez **calificada esta documentación procede la adjudicación del contrato.**

5. El órgano de contratación adjudica el contrato tras la fiscalización previa de la Intervención Delegada.

No supone aún la existencia de contrato, que la marca la formalización.

Cabe **recurso especial en materia de contratación**:

- ☐ Contratos de servicios y suministro de valor estimado superior a 100.000€
- ☐ Contratos de obras de valor estimado superior a 3.000.000,00€

Una vez adjudicado por el órgano de contratación, deberá transcurrir el plazo de 15 días hábiles desde la notificación antes de proceder a la formalización del contrato, que es el plazo para la interposición del recurso.

Formalización del contrato y compromiso de gasto



La formalización del contrato es un acto independiente de la adjudicación.

Con la formalización se perfecciona el contrato, es decir, existe a partir de ese momento, dando lugar al

nacimiento de los derechos y obligaciones que corresponden a las partes del contrato.

La formalización del contrato se corresponde con el acto presupuestario del compromiso de gasto (soporte contable documento D) por lo que requiere fiscalización de la Intervención Delegada.

Adjudicado el contrato y aprobado el compromiso del gasto se procede a la formalización del contrato entre las partes, pudiendo comenzar su ejecución.

Momento de la formalización del contrato y compromiso de gasto:

A) Si hay recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación:

- ☐ Plazo de 15 días hábiles entre la adjudicación y la formalización para que puedan presentar el recurso contra la adjudicación, que además, suspende automáticamente el procedimiento.
- ☐ Se fiscalizan por la Intervención Delegada de manera separada la adjudicación y el compromiso de gasto/formalización.

B) Si contra la adjudicación NO cabe recurso especial.

- ☐ No hay que dejar plazo alguno entre la adjudicación y la formalización.
- ☐ Se fiscalizan por la Intervención Delegada de manera conjunta la adjudicación y el compromiso de gasto/formalización.

2.3. FASE III. Ejecución del contrato

La persona responsable del contrato (art. 62, LCSP)

Como figura legal surge en la Ley 30/2007 como algo opcional, siendo obligatoria en la Ley actual 9/2017 con la finalidad de forzar el control del cumplimiento del contrato y agilizar la solución de las diferentes incidencias que se pueden producir durante la ejecución del contrato.

La persona responsable del contrato:

1. Es la persona encargada de vigilar la correcta ejecución del contrato, por lo que es obligatorio designar una persona responsable.
2. Puede ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. Si es una persona ajena a la Administración deberá formalizarse con ella, el correspondiente contrato de servicios (pero deberá ser supervisada también).

3. No se corresponde con la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato (unidad proponente) como tal, aunque puede formar parte de ella.
4. Tiene un perfil técnico, no dicta actos administrativos, si bien podrá proponer al órgano de contratación que los dicte.
5. En el contrato de obras las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo, que es la persona, con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada.
6. A diferencia del Director Facultativo no se exige para la persona responsable del contrato una titulación concreta.
7. Es una manifestación de la prerrogativa¹ de dirección del contrato que corresponde al órgano de contratación.

Funciones que le corresponden a la persona responsable del contrato

Algunas funciones están recogidas expresamente en la LCSP y otras pueden ser atribuidas por el órgano de contratación.

Funciones recogidas expresamente en la LCSP:

- ☐ Supervisar la ejecución del contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que los órganos de contratación le atribuyan. (art. 62).
- ☐ Proponer la imposición de penalidades (art. 194).
- ☐ En los supuestos de prórroga de ejecución del contrato, deberá informar sobre si el retraso en la ejecución es o no imputable al contratista (art. 195).
- ☐ En el contrato de servicios dictar instrucciones para su ejecución (art. 311).

Funciones atribuidas por el órgano de contratación:

¹ La **prerrogativa en contratación** se refiere a las facultades privilegiadas que la Administración tiene sobre el contratista en relación con los contratos públicos. Estas prerrogativas permiten a la Administración interpretar los contratos, resolver dudas sobre su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad del contratista, suspender la ejecución del contrato, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. Estas facultades están reguladas por la LCSP y son ejercidas dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la ley.

- ❑ El órgano de contratación tiene la facultad discrecional de atribuirle otras funciones, si bien estas deben circunscribirse a la supervisión y dirección del contrato, sin que puedan consistir en el ejercicio de las prerrogativas que corresponden al órgano de contratación.
- ❑ Ejemplos: proponer el ejercicio de las prerrogativas (modificación, resolución), proponer la prórroga de los contratos de prestación sucesiva

Técnicas para garantizar el cumplimiento del contrato o alcanzar niveles de calidad

1. **Cláusulas de variación de precios (art. 102.6, LCSP):** Los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, podrán incluir cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, debiendo establecerse con precisión los supuestos en que se producirán estas variaciones y las reglas para su determinación, de manera que el precio sea determinable en todo caso.
2. **Imposición de penalidades:** Tiene por objeto forzar el correcto cumplimiento de las prestaciones del contrato.

Una **técnica muy utilizada en los contratos de servicio informáticos**, si bien no son exclusivos de estos, son los denominados “**Acuerdos de Nivel de Servicio**” o **ANS**, que pueden configurarse tanto como variación de precios como penalidad. Los ANS son indicadores que permiten cuantificar y medir el grado de adecuación de la calidad del servicio. Exigen que en los pliegos se especifiquen claramente los indicadores, como se va a medir su grado de cumplimiento y las consecuencias económicas de descuento o bonificación que conlleve.

La diferencia entre variación de precios o penalidad estriba en que en el primer caso no estaríamos ante un incumplimiento de las obligaciones fijadas en el pliego sino ante un estímulo para la obtención de altos niveles de calidad en la prestación del servicio. Así en función de si el contratista alcanza esos niveles de calidad, que comprobaremos a través de los indicadores y su medición, el contratista podrá obtener un “premio”, una bonificación económica.

En cambio, si los indicadores establecen los niveles de cumplimiento previstos en el pliego de prescripciones técnicas, no alcanzarlos implicaría necesariamente un incumplimiento contractual por lo que el descuento tendría naturaleza de penalidad.

La diferencia es importante, porque las consecuencias en uno y otro caso son diferentes. En el caso de la variación de precios la única consecuencia negativa

para el contratista será no obtener la bonificación, pero en el caso de las penalidades, una imposición reiterada de las mismas puede acabar en una resolución por incumplimiento del contrato.

Penalidades

¿Qué son las penalidades?

Una obligación accesorio que tiene como fin asegurar el cumplimiento de otra principal, de tal manera que, si el deudor no cumple esta última, entre en juego la obligación accesorio, consistente por lo general en la entrega de una determinada cantidad de dinero.

Ej. si la empresa se retrasa en la entrega, se aplicará la penalidad pactada en el contrato, es decir, deberá pagar el dinero pactado.

Naturaleza:

- ☐ Desempeñan una función coercitiva para estimular el cumplimiento de la obligación principal.
- ☐ No constituyen ejercicio de potestad sancionadora. Es una cláusula penal en el contrato, si no cumple se penaliza.

Hay diferentes tipos de penalidades en la LCSP:

Por cumplimiento defectuoso o de las condiciones especiales de ejecución (art. 192, LCSP):

- ☐ Deberán estar previstas en el pliego o en el contrato.
- ☐ Ser proporcionales
- ☐ La cuantía de cada una de ellas no puede ser superior al 10 por 100 del precio del contrato ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

Por incumplimiento parcial (art. 192, LCSP):

- ☐ Resolución del contrato o imposición de las penalidades determinadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Por demora en los plazos de ejecución (art. 193, LCSP):

- ☐ Total: Resolución del contrato o imposición de penalidades en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, salvo que se hayan establecido otras penalidades en el pliego.
- ☐ Parcial: Si se ha previsto en el pliego la misma opción que en caso de demora total.

Supuestos de modificación de los contratos, cuando no ha sido prevista en los pliegos.

Cuando no se ha previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación, excepcionalmente podrán modificarse, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece la Ley. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista en los pliegos son (art. 205, LCSP):

1. Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados.
2. Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato.
3. Cuando las modificaciones no sean sustanciales. Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio.

En los supuestos de modificación del contrato no previstos en los pliegos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

En otro caso, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211.

Si el contrato no se puede modificar, hay que resolver y licitar otro.

Recepción del contrato

Para constatar el cumplimiento por el contratista de la totalidad del objeto del contrato, se exige por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato (Art. 210.1, LCSP).

En los contratos menores basta con conformar la factura.

Elaboración del contenido didáctico



Esta unidad didáctica se ha elaborado a partir de una metodología de curación de contenidos creados para el desarrollo de actividades formativas del Instituto Nacional de la Administración Pública, que a continuación se detallan.

- ✓ Manuel Ruiz Daimiel y Alicia Gutiérrez Cordovez. Módulo II: Habilidades técnicas para una contratación pública efectiva. Cursos Selectivos de los Cuerpos de Gestión 2024.
- ✓ Guillermo Yáñez Sánchez. Experiencia de aprendizaje “a tu ritmo”: “Fundamentos de contratación pública”. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
